ولا يُنَفَّر صيده)[1] . قال الحافظ ابن حجر : «قيل : هو كناية عن الاصطياد . . قال العلماء : يستفاد من النهي عن التنفير تحريم الإتلاف بالأولى» [2] .

الحالة الثانية : يحرم على المحرم صيد البَرِّ ، أو اصطياده ، أو الإعانة على صيده بدلالة أو إشارة أو نحو ذلك ؛ لقوله تعالى : ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْتُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ﴾ [المائدة :٩٥] .

وكذلك يحرم عليه الأكل مما صاده ، أو صيد لأجله ، أو أعان على صيده ، لقوله تعالى : ﴿ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ﴾ [المائدة : ٩٦] . وقد ردَّ النبي ﷺ حماراً وحشياً أهداه إليه الصعب بن جثَّامة ، وقال : (إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم)[3] . يعنى : من أجل أننا حرمٌ .

المسألة الثالثة : شروط إباحة الصيد :

يشترط لحل الصيد وإباحته شروط ، وذلك في الصائد ، وآلة الصيد .

أولاً : شروط الصائد :

يشترط في الصائد الذي يحل أكل صيده ما يشترط في الذابح بأن يكون مسلماً أو كتابياً ، عاقلاً ، فلا يحل ما صاده مجنون أو سكران لعدم الأهلية ، ولا يحل ما صاده مجوسي أو وثني أو مرتد ؛ لأن الصائد بمنزلة المذكي . أما ما لا يحتاج إلى ذكاة كالحوت والجراد ، فيباح إذا صاده من لا تحل ذبيحته . وأن يكون الصائد قاصداً للصيد ؛ لأن الرمي بالآلة وإرسال الجارحة جعل بمنزلة الذبح ، فاشترط له القصد .

ثانياً : شروط آلة الصيد :

الآلة نوعان :

١- ما له حَدٌّ يجرح ؛ كالسيف والسكين والسهم : وهذا يُشترط فيه ما يشترط

(١) أخرجه البخاري برقم (١٨٣٣) ، ومسلم برقم (١٣٥٣) .
(٢) فتح الباري : (٤/٥٥ - ٥٦) .
(٣) أخرجه البخاري برقم (١٨٢٥) .